МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2025 оны 09 дугаар сарын 22 № 04/23 Улаанбаатар хот

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН
ДАРГА Н.МӨНГӨНЦЭЦЭГ ТАНАА

Шүүхийн Ерөнхий зөвлөл (Ерөнхий зөвлөл)-ийн Хэргийн хөдөлгөөний удирдлага, статистикийн газрын ахлах референт Ч.Ханддулам, Мэдээллийн төвийн даргаар ажиллаж байсан М.Наранчимэг нараас Комисст ирүүлсэн "Ерөнхий зөвлөлийн Гүйцэтгэх нарийн бичгийн даргын зүгээс ажлын байрны дарамт үзүүлсэн" гэх агуулгатай гомдлыг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1 дэх хэсэг, 25 дугаар зүйлийн 25.1.6 дахь заалт, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4 дэх хэсэг, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйл, Төрийн албаны тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.1.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн шалгалаа. Мөн Ерөнхий зөвлөлийн Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны газрын ахлах мэргэжилтэн Д.Намунаагаас 2025 оны 03 дугаар сард гаргасан ажлын байрны дарамтын талаарх гомдлыг нэгтгэн хяналаа. Уг гомдлыг Комиссын гишүүний 2025 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн 06/488 дугаар албан бичгээр Ерөнхий зөвлөлийн хөдөлмөрийн маргаан шийдвэрлэх дотоод зохион байгуулалтын хүрээнд шалгаж, үр дүнгийн талаар Комисст хариу ирүүлэхийг хүсэж, шилжүүлсэн боловч шийдвэрлэлтийн талаарх албан хариуг Комисст ирүүлээгүй болно.

Гомдол шалгах ажиллагааг Комиссын гишүүний баталсан 2025 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдрийн 107 дугаар удирдамжид заасны дагуу Ерөнхий зөвлөлийн ажлын албаны хөдөлмөрийн орчин нөхцөлтэй танилцаж, гомдолд холбогдох асуудлаар албан хаагчидтай (65 албан хаагчид буюу нийт албан хаагчдын 57 хувь) ганцаарчлан ярилцаж, ярилцлагаар авагдсан мэдээлэлд үндэслэн, гомдолд холбогдох асуудлыг тодруулах зорилгоор албан хаагчаас санал асуулга (64 албан хаагчид буюу нийт албан хаагчдын 56,1 хувь) авсан болно. Түүнчлэн, хөдөлмөрийн дотоод журам, хүний нөөцийн 2024, 2025 оны шилжилт хөдөлгөөний тайлан, албан хаагчдын 2024, 2025 онд гаргасан санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт, Ерөнхий зөвлөлийн Ёс зүйн дэд хорооны 2024, 2025 оны хурлын тэмдэглэл, шийдвэр, төлөвлөгөө, тайлан, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангахад чиглэсэн үйл ажиллагааны 2024, 2025 оны төлөвлөгөө, Шүүхийн захиргааны ажилтны сургалтын 2024, 2025 оны нэгдсэн төлөвлөгөө, тайлан, зарим нэгжийн хурлын тэмдэглэл, өргөдөл, гомдол, цахим шуудан зэрэг 921 хуудас баримт материалыг гомдолд холбогдогч талууд, Шүүхийн захиргааны хүний нөөцийн газраас гаргуулан авч, дүн шинжилгээ хийлээ.

Комиссын гишүүнээс Ерөнхий зөвлөлийн нийт гишүүдэд хүсэлт тавьсны дагуу зөвлөлийн дарга болон гурван гишүүнээс гомдолд холбогдох асуудлаар тайлбар, мэдээлэл авсан болно.

1500600

D:\Албан бичиг\АБ төсөл\2025 он\9 сар

Баримт, мэдээллийн нууцлалыг хамгаалж, гомдолд холбогдогч, гомдол гаргагч талуудад тайлбар, баримт гаргах тэгш боломж олгож, гомдол шалгах ажиллагааг явуулсан бөгөөд шалгалтын үр дүнд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

Нэг. Ерөнхий зөвлөлийн ажлын албаны хөдөлмөрийн харилцаа хэвийн бус байна.

Ерөнхий зөвлөлийн ажлын албаны албан хаагчдын болон нэгж хоорондын ачаалал тэнцвэргүй, Зөвлөлийн дарга, гишүүд, Гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга, газар, төвийн дарга нар болон албан хаагчдын албаны харилцааны чиглэл, өдөр тутмын үүрэг, даалгавар өгөх, ажлыг хариуцах, тайлагнах дараалал тодорхойгүй, албан хаагчдын ажлын ур чадварыг сайжруулах, мэргэшүүлэх үр дүнтэй арга хэмжээ орхигдсон байгааг Комисст авагдсан баримт илтгэж байна. Албан ажлыг хэвийн, тэнцвэртэй явуулах суурь нөхцөл бүрдээгүй нь албан хаагчдад бухимдал, үр дүнгүй ачаалал үүсэх, ажлын албаны газар, нэгжүүд хамтран ажиллахад бэрхшээл учрах, удирдах, удирдуулах зарчим алдагдаж, албан хаагчдын хөдөлмөрлөх эрх зөрчигдөх нөхцөлийг үүсгэж байна.

Хөдөлмөрийн хэвийн нөхцөл бүрдээгүй нь хүний болон тогтолцооны хүчин зүйлсээс хамаарахын зэрэгцээ 2021 онд баталсан Шүүхийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх цаг үеийн шаардлагатай холбоотой байна. 2021-2025 онд бүрэн эрхээ хэрэгжүүлж буй Зөвлөл Шүүхийн тухай хуулийн 70 дугаар зүйлээр тогтоосон чиг үүргийн зэрэгцээ уг хуулийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай дүрэм, журмыг боловсруулах мөрдүүлэх, шүүгчийн сонгон шалгаруулалтыг боловсронгуй болгох, шүүхийн захиргааны зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны системүүдийг бий болгох, санхүү, хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлэх, шүүхийн барилга, дэд бүтцийг байгуулах зэрэг шүүхийн шинэтгэлийг хэрэгжүүлэх шилжилтийн үеийн үүрэг, ачааллыг хүлээсэн байна.

Шүүхийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1, 76.4 дахь хэсэгт заасан Ерөнхий зөвлөлийн гишүүн дөрвөн жилийн хугацаагаар зөвхөн нэг удаа ажиллах, Ерөнхий зөвлөлийн даргыг гишүүд дотроосоо нэг жилийн хугацаагаар зөвхөн нэг удаа сонгох зохицуулалт буюу Ерөнхий зөвлөлийн удирдлагын тогтвортой бус байдал нь хөдөлмөрийн харилцааны хэвийн нөхцлийг хангах, гомдол, асуудлыг үр дүнтэй шийдвэрлэхэд сөргөөр нөлөөлсөн байж болзошгүй байна.

Ерөнхий зөвлөлийн ажлын албаны хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцөлийг албан хаагчтай хийсэн ярилцлага, санал асуулгын дүн илтгэж байна. “Байгууллагынхаа ажил хэргийн ерөнхий уур амьсгалыг хэрхэн дүгнэх вэ?” гэх ганцаарчилсан ярилцлагын асуултад 21 албан хаагч (32,3 хувь) хэвийн бус, 44 албан хаагч (67,7 хувь) хэвийн гэж хариулсан нь Комиссоос хөдөлмөрлөх эрхийн асуудлаар хийсэн хяналт, шалгалтуудын дунджаас дээгүүр сөрөг үзүүлэлт байна. (Комисс хөдөлмөрлөх эрхийн асуудлаар 2023 онд 30, 2024 онд 21, 2025 оны эхний 09 дүгээр сарын байдлаар 20 хяналт шалгалтыг төрийн болон хувийн хэвшлийн хуулийн этгээдэд явуулжээ.)

Ганцаарчилсан ярилцлагаар “Байгууллага дотроо санал бодлоо илэрхийлж, чөлөөтэй харилцаж чаддаггүй, байгууллагын уур амьсгал эрүүл биш, соёл ойлгомжгүй”, “Удирдах албан тушаалтнууд албан хаагчдын үзэл бодлыг сонсдоггүй, шууд загнадаг”, “Хов, сул яриа ихтэй, удирдах албан тушаалтан түүнд автдаг”, “Өмнө ажиллаж байсан байгууллагаас хүйтэн хөндий, хэцүү байсан ч одоо дасаж байгаа”,

“Төрийн албa ийм байдаг гэж ойлгох болсон”, “Арван гишүүнээс өөр үүрэг даалгавар ирдэг нь ажил явуулахад ойлгомжгүй байдал үүсгэдэг”, “Гишүүдийн хүмүүс” нэгжийн дарга нарт захирагддаггүй”, “Газрын дарга нар дээд удирдлагад уурласан бухимдлаа ажилтнуудад гаргадаг, удирдах арга барил муутай”, “Үйлчилгээний ажилтнуудаа хамгаалж чаддаггүй, сахилгын хариуцлага ялгаатай ногдуулдаг”, “Шинээр ажилд орсон хүнийг, ялангуяа эмэгтэй албан хаагчдыг ялгаварладаг” зэрэг асуудлууд яригджээ. Ярилцлагад оролцсон албан хаагчид хэл аманд орох, сүүлд асуудал үүсэхээс эмээж байгаагаа илэрхийлж, ярианы нууцлалыг хадгалахыг хүсэж байсныг мөн тэмдэглэх нь зүйтэй.

Санал асуулгад 64 албан хаагч буюу нийт албан хаагчдын 56.1 хувь хамрагдсан бөгөөд хүйсийн хувьд 59,4 хувь нь эмэгтэй, 40,6 хувь нь эрэгтэй албан хаагчид байв. Санал асуулгад оролцсон албан хаагчдаас байгууллагын албан хаагчдын харилцааг дүгнэхдээ 31 албан хаагч (48,4 хувь) хэвийн, дарамт, хүчирхийлэлгүй, 16 албан хаагч (25 хувь) найрсаг, хүндэтгэлтэй, 7 албан хаагч (10,9 хувь) ялгаварлах, гадуурхах явдал түгээмэл, 5 албан хаагч (7,8 хувь) дарамт, хүчирхийлэл түгээмэл гэж хариулжээ. Ажлын байрны дарамтын үр дагаврыг тандах асуултад 37 албан хаагч (57,8 хувь) дарамтгүй учраас ямар нэг сөрөг нөлөөгүй гэсэн бол 27 албан хаагч (42,2 хувь) дарамтын улмаас сөрөг үр дагавар үүсдэгийг илэрхийлжээ. Тухайлбал давхардсан тоогоор 19 албан хаагч (29,7 хувь) сэтгэл зүйн дарамт (стресс), айдас, түгшүүр, гутрал, бухимдал үүссэн, 16 албан хаагч (25,0 хувь) ажлын бүтээмж буурсан, 9 албан хаагч (14,1 хувь) ажлаа солих, өөр ажилд орох сэдэл төрөх болсон, 6 албан хаагч шийдвэр гаргаж чадахгүй болсон, 5 албан хаагч (7,8 хувь) нойргүйдсэн, 5 албан хаагч (7,8 хувь) өөрөө гэм буруутай мэдрэмж төрөх болсон, 5 албан хаагч (7,8 хувь) ажилдаа төвлөрч чадахгүй болсон, санах ой муудсан, 5 албан хаагч (7,8 хувь нь) шийтгэл авах гэж байгаа мэт мэдрэмжтэй болсон, 4 албан хаагч (6,3 хувь) эрүүл мэндийн байдал доройтсон, 1 албан хаагч (1,6 хувь) хувийн амьдралд сөрөг нөлөөлсөн, 1 албан хаагч (1,6 хувь) тодорхой бус шалтгаанаар уйлдаг болсон гэж хариулсан байна. Санал асуулгын нээлттэй хариултын хэсэгт байгууллагын уур амьсгал ойлгомжгүй болсон, зохиомлоор хүний нэр төр гутаадаг гэж тус бүр 1 албан хаагч (1,6 хувь) бичжээ. Ярилцлага, болон санал асуулгад гомдол гаргагчид оролцоогүй болно.

Албан хаагчдын ярилцлага, санал асуулгаар илэрхийлсэн байр суурь нь хувь хүний субъектив дүгнэлт, жишээ болгосон баримт, тохиолдол нь бодит үнэн биш байж болох хэдий ч цөөнгүй албан хаагчид ажлын байрны соёл, уур амьсгалыг тааламжгүй, дарамттай гэж дүгнэж байгаа нь ажлын байрны ерөнхий төлөв байдлыг илтгэх үзүүлэлт юм.

Ажлын байрны уур амьсгал хэвийн бус, албан хаагчдын ажлын ачаалал тэнцвэргүй, хариуцлага, сахилга бат сул, ажлын ур чадвар хангалтгүй, Зөвлөлийн гишүүдийг үл тоох, үүрэг даалгаврыг үл биелүүлэх тохиолдол гардаг болохыг Зөвлөлийн гишүүд мөн тайлбарласан.

Ерөнхий зөвлөлийн ажлын алба батлагдсан нийт 162 орон тоотойгоос 2024 онд 103, 2025 оны хагас жилийн байдлаар төрийн захиргааны 56, төрийн үйлчилгээний 58 нийт 114 албан хаагчтай ажилласан буюу батлагдсан орон тооноос 2024 онд 36,5 хувь, 2025 онд 29 хувь бага хүний нөөцтэй ажилласан байна. 2024 оны байдлаар 42 албан хаагчийг шинээр болон шилжүүлэн томилж, 21 албан хаагч ажлаас чөлөөлөгдсөн байна. (20 албан хаагч өөрийн хүсэлтээр, 1 албан хаагч ажил олгогчийн санаачилгаар) 2025 онд 29 албан хаагчийг шинээр болон шилжүүлэн томилж, 14 албан хаагч ажлаас чөлөөлөгдсөн байна. (13 албан хаагч өөрийн

хүсэлтээр, 1 албан хаагч ажил олгогчийн санаачилгаар) Зарим алба хаагчдын ажлын ачаалал их гэх боловч батлагдсан орон тооны 30 орчим хувийг нөхөн гүйцээгээгүй, сүүлийн хоёр жилд ажлаас гарсан хүний тоо харьцангуй өндөр байгаа нь анхаарал татаж байна.

Хоёр. Гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга Б.Эрдэнэтулга Ерөнхий зөвлөлийн ажлын албыг удирдах, албан хаагчдад үүрэг өгөх, шаардлага тавихдаа дарамт үзүүлж байна.

2.1. Ч.Ханддуламын гомдлын талаар.

Хэргийн хөдөлгөөний удирдлага, статистикийн газар (Хэргийн хөдөлгөөний газар)-ын ахлах референт Ч.Ханддулам нь Ерөнхий зөвлөлд 7 жил 4 сар ажиллаж байгаагаас 2023 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдрөөс эхлэн Мэдээллийн технологийн газрын Хэргийн хөдөлгөөний удирдлагын хэлтсийн даргаар ажиллаж, 2024 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрөөс бүтцийн өөрчлөлтийн хүрээнд Хэргийн хөдөлгөөн, статистик хариуцсан ахлах референтийн албан тушаалд албан тушаал буурч, томилогджээ.

Хэргийн хөдөлгөөний газар нь Монгол Улсын бүх шүүхийн хэргийн хөдөлгөөнд хяналт тавих, хэргийн хөдөлгөөний мэдээллийн тогтолцоо бүрдүүлэх, бүх шатны шүүхийн захиргааны байгууллагад мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, шүүх ажиллагааны нэгдсэн тоон мэдээ гаргах, мэдээллээр Ерөнхий зөвлөл, шүүх, бусад байгууллага, олон нийтийг хангах үүрэгтэй, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд захиргааны удирдлага хэрэгжүүлэхэд тулгуур үүрэгтэй, мэргэжлийн нэгж байна. Уг газар нь Хэргийн хөдөлгөөн, статистик хариуцсан ахлах референт 1, Шүүхийн статистик хариуцсан референт 1, Хэргийн хөдөлгөөн хариуцсан референт 2, Шүүхийн статистик хариуцсан референтийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч 1, Хэргийн хөдөлгөөний бүртгэл, дүн шинжилгээ хариуцсан ахлах шинжээч 2, нийт 7 албан хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. Хэргийн хөдөлгөөний газрын ажлын ачаалал их, ялангуяа 6, 12 дугаар саруудад нэмэгдэх боловч хүний нөөцийн дутагдалтайн зэрэгцээ зарим албан хаагчдын туршлага, ур чадвар хангалтгүй байна. Мөн тус газрын албан хаагчдад Ерөнхий зөвлөлийн дарга, гишүүд, Гүйцэтгэх нарийн бичгийн даргаас үүрэг, даалгаврыг газрын даргын оролцоогүй, мэдээлэл өгөхгүйгээр шууд өгч байгаа нь албан хаагчдын дунд үл ойлголцол, бухимдал үүсэх хүчин зүйл болсон байна.

Энэ талаар Ч.Ханддулам удирдах албан тушаалтнууд, эрх бүхий байгууллагуудад удаа дараа гаргасан гомдолдоо “Монгол Улсын шүүн таслах ажиллагааны статистик мэдээг хорь гаруй төрлийн маягтаар анхан болон давж заалдах, хяналтын шатны шүүх тус бүрээр, мэдээ бүрийг мөр, баганагүй шалгаж, нэгтгэдэг, тайлан боловсруулдаг. Энэ бүгд гар ажиллагаатай. Шүүхийн тамгын газрууд байнга алдаа гаргадаг. Алдааг буцааж, засуулдаг тул хугацаа ордог. Энэ ажлыг улсын хэмжээнд албан тушаалын тодорхойлолтын дагуу хоёр референт хийдэг. Хэргийн хөдөлгөөн хариуцсан албан хаагчид статистик мэдээ гаргаж чадахгүй. Албан тушаалын тодорхойлолтод заагаагүй ажил үүрэг тул хийхээс татгалздаг. Мөн буруу хийвэл хэн хариуцлага хүлээх вэ. Ажлын байрны зураг авалт хийж, нэгжүүдийн бодит ачааллыг тооцох, ур чадвартай хүнийг ажилд авахад анхаарч өгөхийг нийт ажилтнуудын хурал дээр хүссэн. Бүтцийн өөрчлөлтөөр статистик хариуцсан референт нэмнэ гэсэн боловч нэмээгүй. Миний бие 2023 оны 10 дугаар сард нэгжийн даргаар томилогдсоноос хойш 2024 оны эхний хагас жилийн байдлаар өөрөөс гадна зургаан албан хаагчтай ажилласан, эдгээрээс гурав нь

шинээр ажилд орсон, туршлагагүй байсан. Төлөвлөгөөт сургалт хийх, удирдлагын үүрэг, даалгавар биелүүлэх, цаг үеийн шинжтэй өргөдөл, гомдол хүсэлт шийдвэрлэх бүх ажлыг амжуулах гэж нэг сард 90-100 цаг илүү ажиллаж байсан. Хариуцсан ажлаа явуулъя гэж их хичээсэн" гэжээ. Мөн тэрээр Комисст "Газрын ихэнх албан хаагчид туршлагагүй, ажлаа мэдэхгүй, алдаа гаргадаг учраас хоёр албан хаагчаа илүү ачаалалтай ажиллуулдаг, тэдний хийсэн ажилд нь итгэдэг. Тэдгээр албан хаагчдын ачаалал үнэхээр их учраас надад уурлаж, бухимдах нь аргагүй" гэх тайлбар өгсөн. Хэргийн хөдөлгөөний газрын ажлын ачаалал, хүний нөөцийн тулгамдсан асуудал бодитой болохыг Ерөнхий зөвлөлийн гишүүд, Гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга Б.Эрдэнэтулгын Комисст гаргасан тайлбар нотолж байна.

Гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга Б.Эрдэнэтулгаас ахлах референт Ч.Ханддуламд хуульд нийцэхгүй, чиг үүрэгт үл хамаарах болон биелүүлэх боломжгүй албан үүрэг, чиглэл, даалгавар өгсөн байдал тогтоогдоогүй. Харин шаардлага тавих, шүүмжлэхдээ сүрдүүлэх, гутаах агуулгатай үг, илэрхийллээр олон нийтийн өмнө, чанга дуугаар загнаж, зандарсан тохиолдлууд гарчээ.

Ахлах референт Ч.Ханддуламд хууль бусаар сахилгын шийтгэл оногдуулсан, албан тушаал бууруулсан, шийдвэр гаргахдаа хуулиар тогтоосон журмыг мөрдөөгүй гэх гомдлын асуудлыг Төрийн албаны зөвлөл, шүүх шийдвэрлэж байна. Эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэр хууль ёсны эсэхийг Комисс хянахгүй. Харин тэдгээр шийдвэрийг гаргасан байдал нь хүнийг ялгаварласан шинжтэй эсэх нь Комиссын дүгнэвэл зохих асуудал юм.

Ерөнхий зөвлөлийн цөөнгүй албан хаагч мэргэжлийн алдаа, дутагдал гаргадаг болохыг Зөвлөлийн гишүүд, албан хаагчдын тайлбар, мэдээлэлд авагдсан байна. Харин 2024, 2025 онд нийт 5 албан хаагчид сахилгын шийтгэл хүлээлгэсний нэг нь ахлах референт Ч.Ханддулам байна. Ч.Ханддулам 2024 оны 11 дүгээр сараас хойш сонсох ажиллагааны мэдэгдэл гурван удаа хүлээн авсан байх бөгөөд түүнд нэг удаа сахилгын шийтгэл оногдуулсан байна. Гэтэл түүний ажлын гүйцэтгэлийг 2022 онд 97,7 (Маш сайн), 2024 онд 92 (Маш сайн), 2025 онд 95 (Маш сайн) оноогоор үнэлжээ. Албан хаагчдад сахилгын шийтгэл оногдуулах нь Ерөнхий зөвлөлийн ажлын албанд нийтлэг биш байх боловч Ч. Ханддуламд сахилгын шийтгэл оногдуулах арга хэмжээг сүүлийн 10 сард гурван удаа эхлүүлсэн нь түүнийг ялгаварласан байж болзошгүйг илтгэж байна.

Ахлах референт Ч.Ханддуламын удирдах ур чадвар, зан төлөвт зарим албан хаагчид шүүмжлэлтэй хандаж байна. Гомдол шалгах ажиллагааны хүрээнд явуулсан санал асуулга, ярилцлагад "Газрын дарга Ч.Ханддулам өдөр бүр ажлын байрны дарамт үзүүлдэг, хамтран ажиллахад хүндрэлтэй", "Ч.Ханддулам дарга ёс зүйгүй, албан хаагчдыг хэл үгээр доромжилж, хооронд нь хагаралдуулдаг. Дарамтаас нь болж өөр газарт шилжиж ажиллах өргөдөл гурван удаа өгсөн", "Газрын албан хаагчдыг шөнө болтол суулгадаг, бүгдээрээ айдастай байдаг" гэх мэдээллийг ярилцлага, санал асуулгаар бусад албан хаагчид өгчээ. 2025 оны 06 дугаар сарын 25, 26, 27-ны өдрүүдэд Хэргийн хөдөлгөөний газрын 6 албан хаагч Ч.Ханддуламыг газрын даргын үүргийг гүйцэтгэхэд тэнцэхгүй, хамтран ажиллах боломжгүй талаар гомдол гаргасныг Ерөнхий зөвлөлийн ажлын албаны дэргэдэх Ёс зүйн дэд хороонд шилжүүлж, шийдвэрлэлт хүлээгдэж байна.

Гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга Б.Эрдэнэтулгаас ахлах референт Ч.Ханддуламд бэлгийн дарамт үзүүлсэн асуудлыг Зөрчлийн тухай хуулийн 6.26 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийг баримтлан цагдаагийн байгууллагаар шалгуулж,

эцэслэн шийдвэрлүүлэх нь зүйтэй байна. Энэ асуудлыг шалгах хүрээнд Ч.Ханддуламын Комисст баримтаар ирүүлсэн, Viber аппликейшнаар харилцсан 4 нүүр яриаг цахим эх сурвалжтай тулгахын хамт 2024 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 2024 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд гомдолд холбогдогчдын хооронд өрнөсөн бүх яриаг гаргуулан авч, хянасан болно. Уг харилцаанд албан ажлаас гадна Турк улсад томилолтоор ажиллахад “ойр явах” тухай, бусад харьцангуй найрсаг яриа өрнөсөн байна. Гомдол гаргагч Ч.Ханддулам харилцан ярианы устгасан хэсэгт бэлгийн дарамтыг нотлох яриа өрнөсөн байсан гэх боловч устгасан харилцааг сэргээхгүйгээр нотлох боломжгүй байна. Япон Улсын Rakuten Inc. компанид цагдаагийн байгууллагаас хуулийн дагуу эхлүүлсэн шалгах ажиллагааны хүрээнд хүсэлт гаргах, цахим төхөөрөмж, бусад санах ойд үлдсэн харилцааг шүүх шинжилгээний шугамаар бүхэлд нь сэргээж, энэ байдлыг тогтоох боломжтой.

Бэлгийн дарамтыг илтгэх тохиолдлуудыг гэрчлэх боломжтой гэж гомдол гаргагчийн нэрлэсэн албан хаагчид уг нөхцөл байдлыг нотлохгүй байна. Тухайлбал, референт Ж.Б 2025 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдөр Комисст өгсөн тайлбартаа “102 тоотод бид орой сууж байсан. Гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга ийм орой ажиллах шаардлага байна уу гэх агуулгатай зүйл хэлсэн. “Манай даргыг их л эвгүй дуудаж байна” гэж тэр үед хэн нэг нь хэлээгүй, ийм үг сонсоогүй. Ч.Ханддулам даргыг гаднаас орж ирсний дараа намайг асуухад Гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга байсангүй, би уулзаагүй гэж хэлсэн” гэжээ. Ахлах шинжээч Б.О 2025 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдөр Комисст өгсөн тайлбартаа “Тэр орой 102 тоотод Гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга Б.Эрдэнэтулга нь Ч.Ханддулам даргын үсээр нь оролдож байхыг би хараагүй, харах боломжгүй байрлалд сууж байсан. “Манай даргыг их л эвгүй дуудаж байна” гэж тухай үед би хэлсэн эсэхээ сайн санахгүй байна. Бараг жилийн өмнөх асуудал болохоор тод санахгүй байна” гэжээ. 2024 оны шинэ жилийн арга хэмжээний үеэр Туушин зочид буудлын нэгдүгээр давхарт болсон харилцан яриаг гэрчлэх референт П.А 2025 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдөр Комисст өгсөн тайлбартаа “Гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга Ч.Ханддулам даргаас шинэ жил гоё болж байна уу гэж асуусан, өөр зүйл яриагүй. Гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга тэр үед бүх хүнтэй ийм яриа өрнүүлж байсан” гэжээ. Үйл явдлыг гэрчлэх албан хаагчид Ч.Ханддуламын эсрэг гомдол гаргасан болохыг анхаарах нь зүйтэй.

Хэргийн хөдөлгөөний газрын даргын үүрэг гүйцэтгэгч Ч.Ханддуламд түүний удирдлагад ажилладаг албан хаагчид гомдолтой байх боловч ажил олгогчоос Ч.Ханддуламд үүрэгт ажлаа зохих ёсоор явуулах боломжийг бүрдүүлээгүй, зохих дэмжлэг үзүүлээгүй, тулгамдсан асуудал, үл ойлголцлыг шуурхай шийдвэрлээгүй, сэтгэл санааны тааламжгүй байдалд ажиллуулсан, эдгээр нөхцөлүүд даамжирсан нь харилцааны бусад асуудал, үл ойлголцол үүсгэсэн байна.

2.2. М.Наранчимэгийн гомдлын талаар.

М.Наранчимэг нь 2022-2024 онд Шүүгчдийн Холбоо ТББ-ын гүйцэтгэх захирал бөгөөд олон нийттэй харилцах ажилтнаар ажиллаж байгаад Ерөнхий зөвлөлийн Гүйцэтгэх нарийн бичгийн даргын 2024 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн Б/150 дугаар тушаал, ХГ/78 дугаар Хөдөлмөрийн гэрээний дагуу 2024 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрөөс эхлэн Мэдээллийн төвийн даргын үүрэг гүйцэтгэгчийн албан тушаалд гурван сарын туршилтын хугацаагаар томилогджээ.

Гүйцэтгэх нарийн бичгийн даргаас М.Наранчимэгийн ажлын алдаа, дутагдлыг сануулах, шүүмжлэхдээ бусад албан хаагчдын өмнө чанга дуугаар загнах, шууд

илэрхийлэхгүй боловч төрх байдлаараа дургүйцэл мэдрүүлэх, хүйтэн хөндий харилцах зэргээр сэтгэл зүйн дарамтад оруулсан байна. “Гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга гутаан доромжлох өнгө аясаар шүүмжилж, бусад хүмүүсийн өмнө чанга дуугаар загнадаг, “доктор байж ийм алдаа гаргалаа”, “доктор тийм ажил хийж чадах байлгүй” гэх мэтээр ёжилж, эрдмийн зэрэг хамгаалсандаа гэмтэй санагдахад хүрэх хүртэл хэцүү байдалд оруулдаг. Ажлыг сайжруулах шаардлага нь буруу биш боловч харилцаа, илэрхийлэл нь дарамт үүсгэдэг” гэх тайлбарыг М.Наранчимэг Комисст өгсөн. Тайлбар өгөх үед тэрээр амархан уйлах, дуу хоолой чичирхийлэх зэргээр тогтворгүй, хэвийн бус сэтгэл зүйн байдал илэрхийлж байлаа. Мэдээллийн төвийн ажилтнуудтай 2025 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдөр хийсэн хурлын тэмдэглэлд Гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга Б.Эрдэнэтулгын М.Наранчимэгтэй харилцсан байдал авагджээ. Ярианы өнгө аяс бухимдалтай, асуулт асуусан боловч хариултыг бүрэн дүүрэн сонсоогүй, харилцан ярилцаагүй байдал уг тэмдэглэлд тусгагдсан байна.

М.Наранчимэгийн хөдөлмөрийн гэрээг сунгасан, дуусгавар болгосон нөхцөл байдал анхаарал татаж байна. Түүнийг 2024 оны 12 дугаар сард гурван сарын туршилтын хугацаагаар ажилд томилж, хөдөлмөрийн гэрээг 2025 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн Б/36 дугаар тушаалаар дахин гурван сарын хугацаатай сунгажээ (ХГ/18 дугаар Хөдөлмөрийн гэрээ). Сунгаж ажиллуулсан туршилтаар хугацаа 2025 оны 06 сарын 10-ны өдөр дууссан боловч М.Наранчимэгийн хөдөлмөрийн гэрээнд өөрчлөлт оруулаагүй байна. Түүний 2025 оны эхний хагас жилийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэжлийн түвшинг 2025 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдөр 83 оноогоор (сайн) үнэлжээ. Гэтэл 2025 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр Шүүхийн захиргааны хүний нөөцийн газраас М.Наранчимэгт сонсох ажиллагааны тайлбар авах тухай мэдэгдэл өгсөн байх бөгөөд мэдэгдэлд гаргасан зөрчилд холбогдуулан авах арга хэмжээг Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 123 дугаар зүйлийн 123.2.5 дахь заалт (жил олгогчийн санаачилгаар хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг цуцлах) гэжээ. 2025 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн дотор тайлбар өгөх тухай мэдэгдлийн дагуу М.Наранчимэг 07 дугаар сарын 21-ний өдөр тайлбар өгсөн байна. Түүнтэй байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээг Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 80 дугаар зүйлийн 80.1.2 дахь заалт (ажилтан мэргэжил, мэргэшлийн түвшин, ур чадвар, ажлын гүйцэтгэлийн хувьд гүйцэтгэж байгаа ажил үүрэгтээ тэнцэхгүй болох нь тогтоогдсон) гэх үндэслэлээр Гүйцэтгэх нарийн бичгийн даргын 2025 оны 07 дугаар сарын 28-ны өдрийн Б/112 дугаар тушаалаар 2025 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болгосон байна.

М.Наранчимэгийн туршилтын хугацааг дуусгавар болсон боловч жинхлэхгүйгээр 1 сар 29 хоногт ажиллуулсан, 2025 оны эхний хагас жилийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэжлийн түвшинг “сайн” гэж үнэлсэн боловч нэг сарын дараа “ажил үүрэгтээ тэнцэхгүй нь тогтоогдсон” гэх үндэслэлээр ажлаас халсан, ингэхдээ Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 80 дугаар зүйлийн 80.1.2 дахь заалтын дагуу ажилтанд өмнө нь анхааруулж, мэргэжил, мэргэшлийн түвшин, ур чадвар, ажлын гүйцэтгэлээ сайжруулах боломжит хугацаа олгоогүй байна. 2025 оны улсын баяр наадмын үеэр Ерөнхий зөвлөлөөс зохион байгуулсан шагнал гардуулах арга хэмжээний талаар мэдээ, мэдээлэл гаргах үүргийг биелүүлээгүй нь ийм шийдвэр гаргах гол тохиолдол болсон талаар гомдолд холбогдогчид Комисст тайлбарлаж байна. Ажилтанд шаардлага тавих, үүрэг даалгаврыг зохих төвшинд биелүүлээгүй тохиолдолд сахилгын шийтгэл ногдуулах нь ажил олгогчийн хууль ёсны арга хэмжээ байж болох боловч сахилгын зөрчлийн шинж, үр дагаврыг харгалзан шийтгэлийг сонгож хэрэглэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг дуусгавар болгох буюу хамгийн хүнд

төрлийн сахилгын шийтгэл ногдуулахдаа хуулиар тогтоосон журмыг мөрдөөгүй байж болзошгүй нь асуудлыг хүчээр шийдэх хандлагыг илтгэж болно.

Гүйцэтгэх нарийн бичгийн даргын 2025 оны 07 дугаар сарын 28-ны өдрийн Б/112 дугаар тушаалын хууль ёсны эсэхийг эрх бүхий хөдөлмөрийн эрхийн маргаан зохицуулах гурван талт хороо эсхүл шүүхээр эцэслэн хянуулбал зохино.

2.3. Д.Намунаагийн гомдлын талаар.

Ахлах мэргэжилтэн Д.Намунаа нь Оросын Холбооны Улсын Улс түмний найрамдлын их сургуулийг 2023 оны 06 дугаар сард төгсөж, 2023 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр Ерөнхий зөвлөлийн ажлын албанд судлаач-багшийн албан тушаалд туршилтын гурван сарын хугацаатай томилогдож, 2024 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдөр Гадаад харилцаа, мэдээлэл, хамтын ажиллагааны газрын Хамтын ажиллагаа, ёслол хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалд шилжин томилогджээ. Гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга Б.Эрдэнэтулгын дарамтын талаар Б.Намунаа “Ажил дээр үргэлж орилж хашгирч, ууртай харьцдаг, маш удаан хугацааны туршид ажил асуухаас айж явсан. Албан бичгийн төсөл хянуулах, бусад албан ажлын талаар чиглэл авах гэхэд “Чиглэл өгөхгүй, би чамд зааж сургах ёстой хүн биш” гэдэг. Өөр албан тушаалтнаас асууж хийхээр толгой мэдэж ажил хийлээ гэдэг. Боловсруулсан албан бичгийн төсөл, мэдээллийг хүлээж авахгүй буцаадаг. Ингэхдээ “Чамаар дутахгүй, чиний ажлыг үйлчлэгч ч хийнэ” гэх мэтээр байнга сэтгэл зүйн дарамтад оруулсан. Над руу хэрхэн орилж, хашхирч байсныг Ерөнхий зөвлөлийн байрны хоёрдугаар давхарт суух ажилтнууд нотлох байх” гэх тайлбарыг Ерөнхий зөвлөлийн Шүүхийг хүний нөөцөөр хангах хороонд 2025 оны 03 дугаар сард гомдол гаргахдаа бичиж, энэ талаар Комисс мөн нэмэлт тайлбар өгсөн.

Гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга Б.Эрдэнэтулга ахлах мэргэжилтэн Д.Намунаатай хамтран ажиллах сонирхолгүй гэдгийг илэрхийлж байжээ. Харин “...2025 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдөр дарамталж, 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс тасалбар болгон ажлаас чөлөөлүүлэх өргөдөл хүчээр бичүүлсэн” гэх нөхцөл байдал тогтоогдохгүй байна. Мөн өдрийн үйл явдлыг гэрчлэх Хэвлэл мэдээллийн төвийн дарга М.Н, Хангамж, зохион байгуулалт хариуцсан нярав Ч.Г нарын тайлбар нь Д.Намунаагийн ярианаас зөрүүтэй байна. Хэвлэл мэдээллийн төвийн дарга М.Н 2025 оны 09 дүгээр сарын 11-ны өдрийн 18 цаг 30 минутад Комисст өгсөн тайлбартаа “2025 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдөр Гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга дуудсан. Өрөөнд нь очиход Намунаа бас нэг эрэгтэй албан хаагчийн хамт цаас хараад ярилцаж байсан. Би хаалгыг хаагаад гарсан. Хаалганы гадна талд С дарга бас байсан, өрөөнд болсон яриа бидэнд сонсогдоогүй. Ажилд ороод 3 орчим сар болж байгаа учир Гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга, Намунаагийн хандлага, ёс зүйн талаар хэлж мэдэхгүй” гэжээ.

Нярав Ч.Г 2025 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 12 цаг 15 минутад Комисст өгсөн тайлбартаа “2025 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдөр Гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга Намунаа бид хоёрыг ажлын хариуцлага алдсан гэж дуудсан. Бид хоёрын буруу байсан. Турк улсын хамтрагч байгууллагад өгөх бэлэг дурсгалын нэрийг сольж, бэлтгэсэн нь асуудал үүсгэсэн байсан. Даргын өрөөнд бид гурав л байсан. Дарга ажлын хариуцлага алдсан талаар зарчмын асуудал ярьсан. Намунаад “Чи шүүхийн тамгын газар ажиллах хүсэлтээ өгсөн, бүтэж байгаа юм билээ. Чи тэр ажилдаа ор. Энэ удаа хариуцлага тооцохгүй, сайн тодорхойлолт бичээд өгье” гэсэн. Намунаа “Даргаа би тантай хоёулаа уулзмаар байна” гэсэн. Дарга “Үгүй ээ, Г байж бай. Би гэрчтэй уулзана, энд нуугаад байх зүйл байхгүй. Чи хэлэх зүйлээ хэл” гэсэн. Харин

Намунаа “Та үзэмжээр хандаж, намайг ажлаас гаргах гэж байгаад би гомдолтой байна. Манай хэлтэст та гадаад хэлний мэдлэггүй хүн ажилд авсан байсан” гэж ярьсан. Дарга “Чи юу яриад байгаа юм бэ? Төрийн албаны захирах, захирагдах ёс гэж бий шүү” гэсэн. Намунаа “Би шүүхийн тамгын газар ажилд орохоо больсон. Манай аав, ээж энэ ажлаа хий” гэсэн гэхэд дарга “Айлын эрх хүүхдийг эрхлүүлдэг газар биш. Чи энэ ажлаа ав гээд орилдог шигээ бай л даа. Ганц удаа ажил даалгаад хяналгүй орхиход ийм зүйл боллоо. Энэ байдлаараа би чамтай хамтарч ажиллаж чадахгүй. Тэр хүсэлтээ өгсөн ажилдаа ор” гэсэн. Намунаа “04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс гарах өргөдлөө өгч болох уу? Тэр болтол дараагийн шилжин ажиллах ажлаа зохицуулна” гэсэн. Дарга саналыг зөвшөөрч бид гарсан. Тэднийг хоорондоо тохирлоо гэж би ойлгосон. Намунаа урд нь Эрдэнэтулга даргатай ажлаас болж маргаад энэ ажлаа ав гээд гарах хүсэлтээ өгч байсан юм билээ. Дараа нь даргаас уучлалт гуйгаад ажлаас гарах хүсэлтээ буцаасан гэж би ойлгосон. Намунаа энэ асуудал болохоос өмнө шүүхийн тамгын газарт шилжих өргөдөл гаргасан байсан гэж би ойлгосон. Б.Эрдэнэтулга дарга хүнийг их бага гэж ялгахгүй, шууд харилцаж, ажлаа хийдэг, ажил хэргийн шаардлага тавьдаг хүн гэж боддог. Энэ удаагийн асуудал бидний буруу байсан. Энэ ч утгаараа би Намунаад бидний буруу учраас тайлбар тавилгүй даргаас уучлал гуйчих гэж хэлж байсан. Намунаагийн хувьд залуу хүүхэд, хэл устай, гадаадад төгссөн, жаахан түрэмгийдүү харьцаатай юм уу гэж хардаг” гэх тайлбар өгчээ.

Д.Намунаа 2023 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдөр Гүйцэтгэх нарийн бичгийн даргад ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлт гаргасан байна. 2024 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдөр “Хувийн зохион байгуулалтгүй, сэтгэл хөдлөлөөр түрэмгий шийдвэр гаргасан тул ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлтийг буцааж өгнө үү” гэх хүсэлт гаргасныг хангаж, шийдвэрлэсэн баримт авагджээ. Д.Намунаа нь 2024 оны 04 дүгээр сард үндсэн ажлын зэрэгцээ Гүйцэтгэх нарийн бичгийн даргад туслах үүрэг гүйцэтгэхдээ ажлын ноцтой алдаа гаргаагүй боловч төрийн албан хаагчийн хувьд зохисгүй үг, илэрхийлэл гаргаж, тухайлбал, албан бичиг баримтыг “хайрын захиа” гэх зэргээр танилцуулж, ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчиж байсан талаар Комисст мэдээлэл ирсэн. Гэсэн хэдий боловч Д.Намунаагийн албаны болон ёс зүйн зөрчлийг хуулийн дагуу шийдвэрлэх, хариуцлага ногдуулах арга хэмжээ авагдаагүй байна.

Д.Намунаа нь 2025 оны 05 дугаар сард ажлын байранд халтирч, гэмтсэн байх бөгөөд уг тохиолдлыг үйлдвэрлэлийн ослоор бүртгэж, зохих дэмжлэг, туслалцаа үзүүлж, эмнэлгийн чөлөө олгосон байна.

Гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга Б.Эрдэнэтулга ахлах мэргэжилтэн Д.Намунааг илт ялгаварласан, шударга бус хандсан байдал тогтоогдоогүй. Чанга дуугаар загнадаг, айдас төрүүлдэг, ажлын тодорхой чиглэл өгөхгүй сэтгэл зүйн дарамт үзүүлдэг гэх асуудлыг нягтлах дуу, дүрсний бичлэг, хурлын тэмдэглэл зэрэг объектив эх сурвалж байхгүй байна. Харин нийт албан хаагчтай хийсэн ярилцлага, санал асуулгаар харьцангуй олон албан хаагч Гүйцэтгэх нарийн бичгийн даргын удирдах арга барил “уламжлалт”, “ширүүн” гэж дүгнэсэн, Ч.Ханддулам, М.Наранчимэг нарын гомдолд мөн төсөөтэй үйлдэл, нөхцөл байдлыг илтгэсэн нь ахлах мэргэжилтэн Д.Намунааг загнах, зандрах, айдас төрүүлэх байдлаар харилцаж байсан байж болзошгүйг илтгэж байна.

2.4. Ганцаарчилсан ярилцлага, санал асуулгын дүн.

Гомдол шалгах ажиллагааны хүрээнд Ерөнхий зөвлөлийн ажилтан, албан хаагчдаас авсан ярилцлага, санал асуулгын үр дүн Гүйцэтгэх нарийн бичгийн даргын

удирдах арга барил, зан харилцааны талаар анхаарвал зохих нөхцөл байдлыг илтгэж байна.

Ганцаарчилсан ярилцлагаар “Гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга тантай болон бусад албаа хаагчидтай тэгш, шударга харилцдаг уу? Шударга шийдвэр гаргаж, үүрэг, даалгаврын агуулга ойлгомжтой, илэрхийлэл, өнгө аясын хувьд зохистой байдаг уу?” гэх асуултад 53 хүн зохистой, шударга харилцдаг, 12 хүн шударга бус, ялгаварлан гадуурхдаг гэж хариулжээ. Энэ талаар “Гүйцэтгэх нарийн бичгийн даргын ялгаварлан гадуурхалт, шударга бус харилцаа нь биеийн хэлэмж, дууны өнгө аясаар илэрдэг”, “Ерөнхийдөө ууртай, ширүүн, харьцахад хэцүү. Санал бодлоо илэрхийлж, чөлөөтэй харилцаж чаддаггүй. Ажлын арга барил нь дарамттай”, “Жолоочтойгоо зохисгүй харилцаж, загнаж, доромжилдог. Тэсэхэд хэцүү учраас жолооч нь 3-4 удаа солигдсон байх”, “Дэвтэр, номоор толгой руу цохих зэрэг үйлдэл гаргадаг”, “Гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга бухимдахдаа эрэгтэй албан хаагчдын цохидог, хашхичих тохиолдол байдаг”, “Жолооч, үйлчилгээний ажилтнуудад олгох илүү цагийн хөлсийг сүүлийн 3 сар олгоогүй, эрх ашгийг нь хамгаалдаггүй”, “Албан тушаалын тодорхойлолтод заагаагүй ажил, үүрэг шаардаж, буруутгаж загнадаг, арга хэмжээ авна гэдэг”, “Ачааллыг тэнцүүлдэггүй, зарим хүнд илүү ачаалал өгдөг”, “Зарим хүмүүс дургүй байгаагаа ажил явуулахад саад учруулж илэрхийлдэг. Жишээлбэл, зөвхөн манай хэлтэст дутуу байгаа хоёр орон тоог зарлах асуудлыг шийдэж өгөөгүй, төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын удирдамжийн төслийг өнгөрсөн хоёрдугаар сард өгсөн боловч одоо болтол баталж өгөөгүй” зэрэг мэдээлэл өгчээ. “Гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга зарчимч, удирдах уламжлалт арга барилтай, алдаа гаргах, ажлыг цагт нь хийгүй тохиолдолд ширүүлж, загнах тохиолдол байдаг. Үүнийг нь албан хаагчид дарамт гэж үздэг байх”, “Шаардлага зөв боловч удирдах арга барил нь дарамттай” гэсэн тайлбар мөн өгсөн байна.

Санал асуулгад оролцсон ажилтан, алба хаагчдын 44 албан хаагч (68,75 хувь) Гүйцэтгэх нарийн бичгийн даргын зүгээс дарамт мэдэрч байгаагүй, 20 албан хаагч (31,25 хувь) дарамт мэдэрч байсан гэж хариулсан бөгөөд дараах хэлбэрээр дарамтлах байдал гардаг гэжээ. Үүнээс 14 албан хаагч (21,9 хувь) бусдын өмнө зандрах, нэр төр гутаах, 9 албан хаагч (14,1 хувь) чанга дуугаар хэл амаар доромжлох, зүй бус үг хэллэг хэрэглэх, 6 албан хаагч (9,4 хувь) өргөдлөө өг, ажлаас гар гэж сүрдүүлэх, 6 албан хаагч (9,4 хувь) хов жив, цуу ярианд автаж, дарамтлах, 6 албан хаагч (9,4 хувь) зарчмын шаардлага тавьсан алба хаагчдад сөрөг хандлага гаргах, 5 албан хаагч хийсэн ажлын чанар, үр дүнг бодитой үнэлэхгүй байх, 5 албан хаагч (7,8 хувь) дээрэнгүй, үл тоож харилцах, 4 албан хаагч (6,3 хувь) ажил үүргээ гүйцэтгэхэд санаатай чирэгдэл, бэрхшээл учруулах, 4 албан хаагч (6,3 хувь) шударга шийдвэр гардаггүй байх, 3 албан хаагч (4,7 хувь) ур чадварын нэмэгдэл, урамшууллыг ялгавартай олгох, 2 албан хаагч (3,1 хувь) ажлын байрны аюулгүй орчныг алдагдуулах, 2 албан хаагч (3,1 хувь) камераар болон бусад хэлбэрээр мөрдөж мөшгөх, 2 албан хаагч (3,1 хувь) ердийн хугацаанд гүйцэтгэх боломжгүй үүрэг даалгавар өгөх, 1 албан хаагч (1,6 хувь) гадаад байдал, хувийн амьдрал, шашин шүтлэгийн талаар шүүмжлэн ярих, 1 албан хаагч, (1,6 хувь) хамт олон дунд ганцаардах нөхцөл үүсгэх байдлаар дарамт үзүүлдэг гэжээ. Мөн 1 албан хаагч (1,6 хувь) “өөрийн хүмүүс”-ээр дамжуулж, дарамталдаг гэж бичсэн байна.

Ажлын байрны дарамтын давтамжийг тандах асуултад Гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга аль нэг байдлаар дарамталж байгаагүй гэх хариултыг 42 албан хаагч сонгож, 22 алба хаагч (34,4 хувь) тодорхой давтамж илтгэжээ. Тухайлбал, 3 алба хаагч (4,7 хувь) ажлын байрны дарамт байнга, 14 албан хаагч (21,9 хувь) хэд хэдэн удаа, 5 албан хаагч (7,8 хувь) нэг удаа тохиолдсон гэжээ.

Санал асуулгад оролцсон ажилтан, албан хаагчдын 53 албан хаагч (82,8 хувь) гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга ямар нэг байдлаар ялгаварлаж байгаагүй, 11 албан хаагч (17,2 хувь) ялгаварлаж байсан гэжээ. Ялгаварлагдаж байсан гэх албан хаагчдын 6 нь (9,4 хувь) шинэ, хуучин албан хаагчийн хувиар, 4 нь (6,3 хувь) боловсролоор, 3 нь (4,7 хувь) эрүүл мэндийн байдлаар, 1 нь (1,6 хувь) хүйсээр, 1 нь (1,6 хувь) нийгмийн гарал, байдлаар, 1 нь (1,6 хувь) улс төрийн үзэл бодлоор, 1 нь (1,6 хувь) байр сууриа илэрхийлсний улмаас, 1 нь (1,6 хувь) туршлагаар нь ялгаж харилцсан гэж тодорхойлжээ. Мөн 1 албан хаагч (1,6 хувь) "Гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга "өөрийн хүмүүс"-т албан тушаал, цалин нэмэх, гадаад томилолтод оролцуулах зэрэг давуу тал үүсгэдэг гэж бичжээ.

Ажлын байрны дарамт гарч байгаагийн учир шалтгааныг тодруулахад 33 албан хаагч (51,6 хувь) дарамтгүй, хэвийн нөхцөлтэй, 31 албан хаагч (48,4 хувь) тодорхой шалгаан илэрхийлсэн байна. Тодруулбал, давхардсан тоогоор 15 алба хаагч (32,6 хувь) гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга удирдах зөв арга барил эзэмшээгүйгээс, 11 алба хаагч (17,2 хувь) газар, хэлтийн дарга нар удирдах зөв арга барил эзэмшээгүйгээс, 9 албан хаагч (14,1 хувь) хамт олны эерэг уур амьсгал байхгүйгээс, 7 албан хаагч (10,9 хувь) албан хаагчдын ур чадвар, ажлын бүтээмж доогуур, хариуцлага сул байдгаас, 4 албан хаагч (6,3 хувь) ажлын байрны асуудлын учир шалтгааныг бодитоор дүгнэхгүй, бусдыг буруутгах хандлагатайгаас, 3 албан хаагч (4,7 хувь) ажлын ачаалал ихээс, 2 албан хаагч (3,1 хувь) Ерөнхий зөвлөлийн дарга жил бүр солигддог зэрэг тогтолцооны шинжтэй нөхцөл байдлаас ажлын байрны хэвийн бус нөхцөл үүссэн гэжээ.

Гурав. Хөдөлмөрийн харилцааны гомдол, асуудлыг үр дүнтэй шийдвэрлэх албан болон албан бус механизм Ерөнхий зөвлөлийн ажлын албанд дутагдаж байна.

Ерөнхий зөвлөлийн ажлын албанд хүний нөөц, хөдөлмөрийн харилцааны хэвийн бус нөхцөл үүссэн боловч асуудлыг үр дүнтэй, системтэй шийдвэрлэх механизм байхгүй, гомдол, маргааныг тохиолдлын, нэг удаагийн байдлаар зохицуулан шийдвэрлэж байна. Тухайлбал, Комисст гомдол гаргасан албан хаагчид бүгд үл ойлголцол, асуудлынхаа талаар нэн тэргүүнд Зөвлөлийн дарга, гишүүд, холбогдох бүтцэд мэдээлж, гомдол гаргаж, шийдэл эрэлхийлжээ.

Мэргэжилтэн Д.Намунаа Комисст гомдол гаргасан асуудлынхаа талаар Ерөнхий зөвлөлийн зарим гишүүдэд мэдээлж, 2025 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдөр Шүүхийг хүний нөөцөөр хангах чиг үүргийн хороонд мөн гомдол гаргасан байна. Түүний мөн өдөр Комисст гаргасан ижил агуулгатай гомдлыг 2025 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн 06/488 дугаар албан бичгээр Ерөнхий зөвлөлийн дотоод зохион байгуулалтын хүрээнд шалгуулахаар шилжүүлж, Комисст үр дүнгийн талаар мэдээлэл ирүүлэхийг хүссэн. Тус гомдлыг Ёс зүйн дэд хороонд шилжүүлсэн гэх тайлбарыг Ажлын албаны Шүүхийн захиргааны хүний нөөцийн газрын референт өгсөн боловч Ёс зүйн дэд хорооны гомдол хүлээж авсан бүртгэлд Д.Намунаагийн гомдлыг бүртгэсэн талаарх баримт байхгүй байна. Мөн Шүүхийг хүний нөөцөөр хангах чиг үүргийн хороонд Д.Намунаагийн гомдлыг хэрхэн шийдвэрлэсэн талаарх баримт байхгүй байна. Д.Намунаагийн тавьсан асуудлыг эв зүйгээр шийдвэрлэж, ажилд нь үлдээх болсон талаар Зөвлөлийн гишүүн Комисст тайлбарласан болно.

Ахлах референт Ч.Ханддуламаас 2025 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдөр Комисст гаргасан гомдолдоо "Эрх зүйн байдал дордуулсантай холбоотой Ерөнхий

зөвлөлийн Хүний нөөцийг хангах чиг үүргийн хороонд гомдол гаргахад уг гомдлыг Хүний нөөцийг хангах чиг үүргийн хороонд шилжүүлэлгүйгээр Ерөнхий зөвлөлийн даргаас Гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга, улмаар Шүүхийн захиргааны хүний нөөцийн газрын ахлах референтэд цохсон байна. Ахлах референт Б.О өнөөдрийг хүртэл ямар нэгэн хариу өгөөгүй бөгөөд ERP-системээр хартал “өөр хүсэлтийн шийдвэрлэлтээр” буюу Ч.Ханддулам миний 2025 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдөр Ерөнхий зөвлөлийн дэргэдэх Төрийн албаны салбар зөвлөлд гаргасан хүсэлтийн шийдвэрлэлтээр хаасан байсан. Энэ нь гомдол гаргах эрхийг маань зөрчиж Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 5-д "гомдлыг түүнд холбогдож байгаа албан тушаалтанд өөрт нь шилжүүлэхийг хориглоно", 15 дугаар зүйлийн 4-т “өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэсэн, эсхүл энэ зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан арга хэмжээ авсан тохиолдолд энэ тухай хариуг биечлэн амаар буюу харилцах утсаар, эсхүл бичгийн зэрэг тохиромжтой хэлбэрээр мэдэгдэнэ гэх" заалтуудыг зөрчсөн” гэж тайлбарлажээ. Ахлах референт Ч.Ханддуламаас гаргасан гомдлыг Ерөнхий зөвлөлийн зохих нэгж, бүтэц үр дүнтэй шийдвэрлээгүй байна.

Ерөнхий зөвлөлийн ажлын албаны Мэдээллийн төвийн даргын орон тоонд туршилтаар ажиллаж байсан М.Наранчимэг 2025 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдөр Комисст гаргасан гомдолдоо “Мэдээллийн чиг үүргийн хороог хариуцсан гишүүдэд би ажлаа хэвийн явуулахад хүнд байгаа талаар удаа дараа хэлж, тус хорооны хурлаар зарим нэг ажлыг Гүйцэтгэх нарийн бичгийн даргын оролцоогүй гүйцэтгэх талаар шийдвэр гаргуулж авч байсан” гэжээ. Мөн М.Наранчимэг нь Ерөнхий Зөвлөлийн Шүүхийг хүний нөөцөөр хангах чиг үүргийн хорооны гишүүдэд 2025 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдөр ажлаас чөлөөлсөн тушаалын үндэслэлд гомдолтой байгаа тухай цахим шуудан хүргүүлсэн, энэ талаар 09 дүгээр сарын 02-ны өдрийн Зөвлөлийн шуурхай хуралд М.Наранчимэгийг ажлаас чөлөөлсөн тушаалын үндэслэлийг тодруулсан гэх мэдээлэл авагдсан байна. М.Наранчимэгт холбогдуулан ямар нэг шийдвэр гаргаагүй байна.

Хөдөлмөрийн харилцааны зөрчил, маргаан, үл ойлголцлыг үр дүнтэй шийдвэрлэх үүднээс Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 156 дугаар зүйлийн 156.1 дэх хэсэгт заасан Хөдөлмөрийн эрхийн маргаан таслах орон тооны бус байнгын ажиллагаатай комисс ажиллуулах, уг асуудлыг Ерөнхий зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх, албан ажлын орчин, ажлын зохион байгуулалтын талаарх албан хаагчдын санал, сэтгэгдлийг нэр, хаяггүйгээр хүлээн авах суваг бий болгох, ажлын байрны зураглал гаргах зэрэг арга хэмжээ авах нь ажлын таатай орчин бүрдүүлэх, хөдөлмөрлөх эрхийн зөрчил, маргааныг цаг алдалгүй шийдвэрлэх, албан хаагчдын үл ойлголцол даамжирч, ажлын орчин, хөдөлмөрийн бүтээмжид сөрөг нөлөө үзүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх чухал ач холбогдолтой юм.

Дөрөв. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн ажлын албанд ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны дарамт хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалт, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээ үр дүнгүй байна.

Ерөнхий зөвлөлийн ажлын албаны Хөдөлмөрийн дотоод журамд ажил олгогч ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох зохицуулалтыг тусгасан боловч хэрэгжилт хангалтгүй байна. Мөн ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид ажлын орчин бүрдүүлэх талаар сургалт явуулах, мэдээллээр хангах Төрийн албаны тухай, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Жендерийн эрх тэгш

байдлыг хангах тухай хуулийн хэрэгжилт хангалтгүй байна. 2024, 2025 оны байгууллагын ажилчдад мэдлэг олгох сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөнд ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид байх эрхийн талаар сэдэвчилсэн сургалт тусгагдаагүй байна. Ярилцлагад хамрагдсан албан хаагчдын 24,6 хувь нь сүүлийн хоёр жилд энэ талаарх сургалт явуулаагүй гэжээ.

Хүний эрх, жендерийн эрх тэгш байдлыг хангахад чиглэсэн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 2024, 2025 онд баталсан байх боловч хэрэгжүүлээгүй байна. 2024 онд "Хөдөлмөрийн харилцаан дахь дарамт хүчирхийлэл" сэдвээр танилцуулга бэлтгэж, албан хаагчдад цахимаар хүргүүлсэн талаар холбогдох тайланд тэмдэглэжээ.

Хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангуулах, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, ялгаварлан гадуурхалт, хүчирхийлэл, хүний нэр төрийг доромжилсон харьцаанаас ангид байх, төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдол гаргаж шийдвэрлүүлэх нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван дөрөвдүгээр зүйлийн 2, Арван зургадугаар зүйлийн 2, 4, 12, 14 дэх заалтаар баталгаажуулсан Монгол Улсын иргэний үндсэн эрх болно. Эдгээр эрхийг Монгол Улсын олон улсын хүний эрхийн гэрээ, бусад хуулиар мөн баталгаажуулсан. Төрийн албаны тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.1.2, 39.1.4 дэх заалтад төрийн албан хаагч албаны эрх мэдлээ хэтрүүлэх, албан тушаалын бүрэн эрхээ урвуулан ашиглах, хувийн ашиг сонирхолдоо нийцүүлэн бусдыг аливаа хэлбэрээр хавчин гадуурхах, эрхшээлдээ байлгах, түүнчлэн дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамт үзүүлэхийг хориглосон. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.7 дахь заалтад "албан үүргээ гүйцэтгэхдээ бусдад аливаа хэлбэрээр дарамт үзүүлэхгүй байх ялгаварлан гадуурхахгүй байх" нийтлэг шаардлагыг төрийн байгууллага, албан тушаалтан баримтлахаар хуульчилсан байна.

Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, нийгмийн болон гэрлэлтийн байдал, хөрөнгө чинээ, шашин шүтлэг, үзэл бодол, улс төрийн үзэл бодол, үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүн эсэх, эрүүл мэндийн байдал, жирэмсэн болон амаржсан эсэх, бэлгийн болон хүйсийн чиг баримжаа, илэрхийлэл, хөгжлийн бэрхшээл, гадаад төрхөөр нь шууд, эсхүл шууд бусаар ялгаварлан гадуурхах, эрхийг нь хязгаарлах давуу байдал олгох, хэл амаар доромжлох, нэр төр, алдар хүндийг гутаах, бие махбод, сэтгэл зүйн дарамт, бэлгийн дарамт үзүүлэх, хүчирхийлэл үйлдэх, заналхийлэх замаар ажлын байрны тэвчишгүй орчныг үүсгэхийг Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1, 7 дугаар зүйлийн 7.1.2, 7.1.3 дахь заалтаар тус тус хориглосон.

Ерөнхий зөвлөлийн ажлын албанд үүссэн хөдөлмөрийн хэвийн бус харилцаа нь тогтолцооны болон шилжилтийн үеийн хүчин зүйлсээс хамааралтай тул албан хаагчид, нэгжүүдийн ачааллыг тэнцвэржүүлэх, ажлын байрны шаардлага хангасан ур чадвартай албан хаагчдыг сонгон шалгаруулж ажиллуулах, сургаж дадлагажуулах, албан үүргээ гүйцэтгэхэд арга зүй, удирдлага, зохион байгуулалтын дэмжлэг үзүүлэх, хүний нөөц, хөдөлмөрийн харилцааны асуудалд онцгойлон анхаарал хандуулж, шуурхай арга хэмжээ авахгүйгээр Ч.Ханддулам, М.Наранчимэг, Д.Намунаа нарын гаргасан гомдлыг бүрэн дүүрэн шийдэх, хөдөлмөрийн аятай нөхцөл бүрдүүлэх, ажлын байрны эерэг соёл, уур амьсгалыг бэхжүүлэх боломжгүй. Үүний хамт гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга Б.Эрдэнэтулга албан хаагчдыг дэмжих, чиглүүлэх, тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд хамтран ажиллах бус захирах, тушаах арга барилаар ажлын албыг удирдаж, албан хаагчдад тулгамдсан асуудлыг

сонсох, үр дүнтэй шийдвэрлэхгүй байгаа нь зарим албан хаагчид ажлын байрны дарамт мэдрэх, хөдөлмөрлөх эрх зөрчигдөхөд хүргэж байна.

Мэргэшсэн, чадварлаг төрийн албыг бүрдүүлэхэд албан хаагчдын сахилга, хариуцлагыг бэхжүүлэх, ур чадварыг дээшлүүлэх нь тулгуур үүрэгтэй. Гэвч төрийн албаны удирдах, удирдуулах зарчмыг "үг дуугүй захирагдах" гэж тайлбарлах, ажлын байрны дарамт, ялгаварлан гадуурхалтыг "ийм л байдаг" гэж хандах, үл тоомсорлох нь нийтлэг болохыг Комиссын удаа дараагийн судалгаа, хяналт шалгалтын үр дүн илтгэдэг. Давтамжтай ёжлох, хүнийг гэр бүл, боловсрол, эдийн засгийн байдал, бэлгийн чиг хандлага зэрэг хувь хүний онцлогийг албан үүрэгт нь хамаатуулж шоолох, сүрдүүлэх, дайрч давшлах болон бусад төрлийн сэтгэл зүйн дарамт учруулах, албаны, хамааралт үйл ажиллагаанаас хасах, хамт олноос тусгаарлах, хамт олны дунд албан хаагчийн нэр хүндийг унагах үг, үйлдэл гаргах, гүйцэтгэх боломжгүй буюу утга учиргүй үүрэг даалгавар өгөх, ажлын цаг, багийн зохион байгуулалт зэргийг өөрчлөх замаар ажил хийхэд хүндрэл учруулах, ажил явуулахад шаардлагатай мэдээлэл өгөхгүй байх зэрэг үйлдэл нь төрийн албанд хамгийн түгээмэл гардаг ажлын байрны дарамтын хэлбэрүүд болохыг Комиссоос 2021 онд явуулсан Ажлын байрны дарамт хүчирхийллийн судалгаа илтгэжээ.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд хүний эрхийг зөрчлийг таслан зогсоох үүднээс дараах арга хэмжээ авахыг шаардаж байна. Үүнд:

1. Ерөнхий зөвлөлийн ажлын албаны хүний нөөц, хөдөлмөрийн харилцааны тулгамдсан асуудал, Гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга Б.Эрдэнэтулгын удирдах арга барил, энэ шаардлагад дүгнэсэн асуудлыг Ерөнхий зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж, Гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга Б.Эрдэнэтулгад хариуцлага ногдуулах эсэх, Ажлын албанд хөдөлмөрийн аятай орчин бүрдүүлэх, ажлын байрны дарамт гарах шалтгаан, нөхцөлийг таслан зогсоох арга хэмжээг тусгасан шийдвэр гаргах;

2. Хөдөлмөрийн харилцааны зөрчил, тулгамдсан асуудлыг үр дүнтэй шийдвэрлэх, ажлын байрны дарамт, ялгаварлан гадуурхалтаас урьдчилан сэргийлэх байгууллагын онцлогт тохирсон, албан болон албан бус механизмыг бий болгох. Үүнд Ерөнхий Зөвлөлийн Ажлын албаны нийт албан хаагчдыг оролцуулах.

Шаардлагын нэг дэх арга хэмжээг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хэрэгжүүлж, авсан арга хэмжээний талаарх мэдээллийг, баримтын хамт ирүүлнэ үү.

Шаардлагын хоёр дахь арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд тодорхой хугацаа шаардагдах тул хэрэгжилтийг 2026 оны нэгдүгээр улиралд багтаан тайлагнаж болно.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1, 40 дүгээр зүйлийн 40.3 дэх хэсэгт заасны дагуу Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй.

Гомдол шийдвэрлэх ажиллагаанд Ерөнхий зөвлөлийн дарга, гишүүд, гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга, гомдол гаргагчид болон бусад албан хаагчид бүрэн дүүрэн хамтран ажилласан болохыг тэмдэглэх нь зүйтэй.

Шаардлагатай тохиолдолд гомдол шийдвэрлэх ажиллагаанд тайлбар, баримт, мэдээлэл гаргаж өгсөн албан хаагчдыг сүрдүүлэх, дарамтлах, ялгаварлан гадуурхах, бусад байдлаар хүний эрх, эрх чөлөөг нь зөрчигдөхөөс хамгаалах арга хэмжээ авахыг хүсье.

Хувийг гомдол гаргагчидад.

ГИШҮҮН Г.НАРАНТУЯА